



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0514224-28.2017.4.05.8013/AL

REQUERENTE: JOSE ABRAAO DE CARVALHO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar pedido de uniformização nacional suscitado por JOSÉ ABRAÃO DE CARVALHO, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Alagoas que, mantendo a sentença, julgou improcedente o pedido de revisão da RMI do seu benefício de aposentadoria, mediante a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, inc. I, da Lei nº 8.213/1991, com a redação conferida com a Lei n. 9.876/1999, em detrimento da regra de transição preconizada no art. 3º da Lei nº 9.876/1999.

Sustenta o recorrente que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada por Turma Recursal do Paraná, segundo a qual *“a regra transitória veiculada pela Lei 9.876/99 não pode prejudicar o segurado que já era filiado ao RGPS em tempo anterior à sua vigência, devendo ser aplicada a regra permanente”*.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem admitiu o incidente, destacando os presentes autos como representativo da controvérsia suscitada.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, *“[...]em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum) [...]”*.

Ainda nos termos do acórdão recorrido, *“o direito à aposentadoria surge quando preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para o gozo do benefício”*, assim, na *“data de início de vigência (DIB) da aposentadoria do autor, a legislação previdenciária determinava que o cálculo do benefício em questão deveria ser feito da seguinte forma: “Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)”*”.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Assim, concluíram os julgadores da origem que, "[...] Entretanto, no que tange ao cálculo da renda mensal inicial no benefício da parte autora, o período contributivo a ser considerado deve ter início desde a competência de julho de 1994 até a data do início de vigência do benefício do demandante, em virtude de o segurado ser filiado ao RGPS antes da competência retro citada, nos termos do art. 3º da Lei n.º 9.876 de 26 de novembro de 1999 [...]".

No pedido de uniformização, o autor sustenta que "[...] se a regra permanente prevista no art. 29, I, da Lei 8.213/91, a qual considera toda a vida contributiva e não aplica o mínimo divisor, for mais vantajosa que a regra de transição prevista no art. 3º e parágrafos da Lei 8.213/91, deve ser oportunizado ao segurado optar pela aplicação da regra permanente. [...]".

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que "[...] A regra de transição prevista na Lei nº 9.876/99, no entanto, não pode prevalecer nas situações em que o número de contribuições recolhidas no período básico de cálculo é inferior ao divisor mínimo. Nesses casos, em que a regra de transitória é prejudicial ao segurado, deve ser aplicada a regra definitiva, prevista no artigo 29, inciso I, da Lei nº 8.213/91, com a redação definida pela Lei nº 9.876/99 [...]". Assim, para os julgadores da Turma Recursal do Paraná, "[...] Não há nenhuma coerência na aplicação de uma regra transitória que seja mais prejudicial ao segurado que a própria regra definitiva. E a regra definitiva é a "verdadeira regra", enquanto a regra de transição somente se justifica para amenizar seus efeitos deletérios. Se a regra de transição é mais prejudicial que a definitiva, aplica-se esta última.[...]"

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO**, Presidente da Turma Nacional de Uniformização, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000036024v10** e do código CRC **fc5477a5**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
Data e Hora: 29/05/2018, às 17:37:03

0514224-28.2017.4.05.8013

900000036024.V10